

TALLER ESPECIALIZADO · RESPONSABILIDAD CIVIL

Reparación del daño por *negligencias médicas, accidentes de tránsito y derechos de la personalidad (honor, intimidad e imagen)*

De la prueba del daño a su justa reparación.

DIRIGIDO A

Abogados litigantes y asesores legales corporativos, jueces y magistrados, fiscales, peritos, profesores y estudiantes de Derecho, profesionales de la salud y toda persona interesada en la reparación del daño.

25 de agosto

INICIO · 2026

En línea · Zoom

6 SESIONES · 12 H

Mar. y jue.

6:15 – 8:15 P. M.

US\$ 100

INVERSIÓN

CERTIFICADO CON AVAL ACADÉMICO

Commenda (España) *

RESERVA POR WHATSAPP

+505 7545-3113

* Commenda — Grupo Investigador en Derecho de Sociedades, adscrito a la Universitat de València (España).

EL PROGRAMA

Cinco bloques temáticos

De los fundamentos del daño a la redacción de la demanda



Incumplimiento de la obligación y valoración del daño

Incumplimiento de la obligación.

- Delimitación del concepto de incumplimiento de la obligación.
- Cumplimiento forzoso y resarcimiento de daños.
 - Cumplimiento forzoso en forma específica, en especie o in natura.
 - Cumplimiento por equivalente y prestación del <<id quod interest>>.

Valoración del daño

- Valoración del daño patrimonial
 - El resarcimiento de daños y perjuicios.
 - Los daños punitivos.
 - El daño ocasionado bajo el contexto de los intereses difusos y las pretensiones colectivas.
- Valoración del daño no patrimonial
 - Criterios de estimación
 - Teoría que establece el monto indemnizatorio basada en criterios discrecionales del juzgador: origen y sus consecuencias
 - a) Ausencia de criterios de valoración precisos
 - b) Predominio de la flexibilidad en la exigencia probatoria
 - c) Sentencias genéricas por daño moral
 - d) Diversidad de los montos indemnizatorios
 - Doctrina que valora el daño moral en función de la gravedad de la falta cometida por el responsable
 - Doctrina que determina el perjuicio moral por su relación con el daño patrimonial
 - Doctrina tendiente hacia una valoración más objetiva del daño moral
 - a) Determinación de la cuantía indemnizatoria del daño moral en función de la gravedad del menoscabo causado
 - b) Atenuación de los factores punitivos
 - c) Establecimiento de baremos y su polémica
 - d) Fundamentación judicial de las indemnizaciones concedidas
 - e) Límites para la evaluación del menoscabo moral
 - Doctrina mixta: ponderación entre la gravedad de la falta y la entidad objetiva del daño
- Evaluación del daño moral



La reparación del daño moral

Reparación del daño moral

- Naturaleza jurídica de la reparación del daño moral: una necesaria precisión terminológica
- Introducción a las distintas formas de reparar el daño moral
- La reparación natural del daño moral
- La reparación pecuniaria del perjuicio moral a través de la función compensatoria-satisfactoria del dinero
- La reparación de daño moral por medios no pecuniarios
- Personas que tienen derecho a la reparación
 - Delimitación genérica del concepto de perjudicado
 - Damnificados directos e indirectos
 - Las personas jurídicas como sujetos perjudicados por el daño moral



Responsabilidad civil por negligencias médicas

La responsabilidad civil por las negligencias médicas

- Régimen legal
- Las obligaciones y medios y resultados
- La medicina asistencial y la medicina satisfactiva
- Los deberes del médico.
- La carga de la prueba.
- La relación jurídica entre el médico y su paciente.
- Situación de la actividad médica en Nicaragua
- Redacción de demanda de reparación del daño por negligencias médicas



IV Responsabilidad civil por accidentes de tránsito

Responsabilidad civil por los accidentes de tránsito de vehículos automotores

- Régimen legal
- Obligaciones de seguridad
- El contrato de transporte
- Particularidades del contrato de transporte de personas
- Régimen legal de la reparación del daño en el contrato de transporte
- Accidente de tránsito tipificado como delito
- Accidente de tránsito no tipificado como delito
- Redacción de demanda por accidente de tránsito



V Derechos de la personalidad y el daño moral

Derechos de la personalidad y el daño moral

- Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad, personal y familiar y a la propia imagen
- El daño moral por agresión al honor
- El agravio moral por violación del derecho a la intimidad
- El perjuicio moral producido por transgresión del derecho a la propia imagen.
- Redacción de demanda por reparación por los daños ocasionados por los derechos de la personalidad



Cada bloque cierra con la **redacción de la demanda** correspondiente: el paso de la doctrina y la jurisprudencia a la práctica forense.



DOCENTE

Germán Antonio Orozco Gadea

ABOGADO Y NOTARIO · DOCTOR EN DERECHO CIVIL

- **Doctor en Derecho Civil**
Universidad de Salamanca, España
- **Ex profesor titular**
Universidad Centroamericana (UCA, Nicaragua)
- **Ex profesor de la Escuela Judicial**
Formación judicial · Nicaragua
- **Autor y litigante**
Más de 20 años de ejercicio · Obras publicadas en 6 países

“La calidad de una formación comienza por quien la imparte.”

EL TALLER

Reparación del daño: negligencias médicas, accidentes de tránsito y derechos de la personalidad

RESERVA TU CUPO

+505 7545-3113

Inicia 25 de agosto · En línea por Zoom · 6 sesiones · US\$ 100 · Cupos limitados

CERTIFICADO CON AVAL ACADÉMICO · COMMENDA (ESPAÑA)

Commenda — Grupo Investigador en Derecho de Sociedades, adscrito a la Universitat de València (España).